

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3071/2538

นางสาวพรทิพย์ วัฒนชาติภักดี
นายผิน นาคบาง กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา

โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจะฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นผู้เช่านาเลิกทำนาหรือขับไล่จำเลยได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 กรณีสิ้นระยะเวลาการเช่ามาแล้วและผู้ให้เช่านาใช้สิทธิบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา 37 กรณีหนึ่ง หรือกรณีผู้ให้เช่านาใช้สิทธิบอกเลิกการเช่านาก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาการเช่านาตามมาตรา 31 อีกกรณีหนึ่ง ทั้งสองกรณิดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คชก.ตำบลจะวินิจฉัย ซึ่งคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลอาจอุทธรณ์ไปยัง คชก.จังหวัดและศาลได้ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 ตามลำดับเมื่อ คชก.จังหวัดวินิจฉัยถึงที่สุดว่าจำเลยไม่มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทคืนจากโจทก์เพราะมิได้ใช้สิทธิขอซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โจทก์ก็มาฟ้องขอให้จำเลยเลิกทำนาโดยมิได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายกำหนดแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจะฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นผู้เช่านาเลิกทำนาหรือขับไล่จำเลยได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ.2524 กรณีสิ้นระยะเวลาการเช่ามาแล้วและผู้ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกการเช่า
ตามมาตรา 37 กรณีหนึ่ง หรือกรณีผู้ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกการเช่าก่อนสิ้น
กำหนดระยะเวลาการเช่าตามมาตรา 31 อีกกรณีหนึ่ง ทั้งสองกรณิดังกล่าวอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของ คชก.ต่ำบลจะวินิจฉัย ซึ่งคำวินิจฉัยของ คชก.ต่ำบลอาจอุทธรณ์ไป
ยัง คชก.จังหวัดและศาลได้ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 ตามลำดับเมื่อ
คชก.จังหวัดวินิจฉัยถึงที่สุดว่าจำเลยไม่มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทคืนจากโจทก์เพราะมิได้
ใช้สิทธิขอซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โจทก์ก็มาฟ้องขอให้จำเลย
เลิกทำนาโดยมิได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกรณิดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจ
ฟ้อง

(สวรรณ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายจักรกฤษ หนูเจริญ

ศาลอุทธรณ์ - นายระพีณ บุญสิทธิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ